

Smlouva o spolupráci

HEAD OF TRAINING — PUMPLO

Mezi GynTools CZ s.r.o. (Pumplo) a Davidem Beníškem

Datum podpisu: _____

SMLUVNÍ STRANY

Společnost (dále jen „Pumplo“ nebo „Společnost“):

GynTools CZ s.r.o.

IČ: 278 04 461

Sídlo: _____

Jednatel: David Novotný

(dále jen „Společnost“)

Spolupracovník:

David Beníšek

Datum narození: _____

Adresa: _____

E-mail: dejvidbenisek@seznam.cz

(dále jen „Spolupracovník“)

Společnost a Spolupracovník jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“.

PREAMBULE

Pumplo vzniklo s jasným cílem — pomoci lidem v posilovnách cvičit chytře, bezpečně a s radostí a udržet je u tréninku dlouhodobě. David Beníšek u toho byl od začátku a dal platformě její srdce: natočil všechna cvičební videa a navrhl tréninkovou logiku a metodiku, na které dnes Pumplo stojí. Bez jeho práce by Pumplo nebylo tím, čím je.

Tato smlouva proto není pouhou formalitou — je potvrzením partnerství. Stvrzuje, že David Beníšek je jako **Head of Training** klíčovou součástí Pumpla, oceňuje jeho dosavadní přínos a nastavuje férové podmínky další spolupráce: jasnou roli, konkrétní zodpovědnosti a spravedlivý podíl na úspěchu, který spolu vybudujeme.

Obě strany do spolupráce vstupují s důvěrou, respektem a společným cílem — udělat z Pumpla nejlepší tréninkovou platformu pro posilovny.

V návaznosti na výše uvedené strany sjednávají, že nárok na podíl na zisku z produktu Pumplo vzniká Spolupracovníkovi **aktivně od podpisu této smlouvy** (bez čekací lhůty) jako uznání jeho dosavadního přínosu, a je podmíněn průběžným aktivním plněním role Head of Training dle této smlouvy.

ČÁST I — ROLE A POVINNOSTI HEAD OF TRAINING

ČLÁNEK 1 — POPIS ROLE

1.1 Spolupracovník přijímá roli **Head of Training** v rámci produktu Pumplo. Tato role není zaměstnaneckým poměrem (pokud není výslovně dohodnuto jinak), ale spoluprací na základě smlouvy o spolupráci dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

1.2 Spolupracovník v roli Head of Training nese plnou odbornou odpovědnost za tréninkový obsah platformy Pumplo a za jeho kvalitu. Spolupracovník **nejedná reaktivně na pokyny Davida Novotného**, ale proaktivně identifikuje potřeby platformy v oblasti tréninkového obsahu a samostatně je řeší.

ČLÁNEK 2 — KONKRÉTNÍ, MĚŘITELNÉ POVINNOSTI

Spolupracovník se zavazuje plnit následující povinnosti:

2.1 Databáze cviků — rozšiřování a údržba

- Spolupracovník **průběžně, bez vyzývání**, navrhuje nové cviky vhodné pro zařazení do platformy Pumplo.
- Minimální závazek: **4 nové cviky měsíčně** (kombinace natočeného videa + popis + parametry cviku).
- Zajišťuje nebo koordinuje natáčení videí cviků v odpovídající technické a estetické kvalitě (formát vhodný pro web, čistý a stabilní záběr, správná a bezpečná technika provedení).
- Udržuje existující databázi cviků: identifikuje zastaralý, nekvalitní nebo chybný obsah a navrhuje jeho aktualizaci.
- Garantuje, že veškerý obsah v databázi splňuje kvalitativní standardy Pumplo.

2.2 Tréninkové metodiky a šablony

- Navrhuje, vytváří a průběžně aktualizuje tréninkové šablony dostupné v aplikaci Pumplo.
- Minimální závazek: **2 nové tréninkové šablony za čtvrtletí**.
- Šablony musí být využitelné pro reálné členy posiloven — srozumitelné, bezpečné a metodicky správné.
- Vede a aktualizuje metodický dokument „Tréninkové principy Pumplo“ (interní standard).

2.3 Kontrola kvality tréninkového obsahu (QA)

- Provádí pravidelnou kontrolu veškerého tréninkového obsahu v platformě.
- Minimálně jednou za **čtvrtletí** předkládá Společnosti písemný QA report s nalezenými problémy a návrhy oprav.
- Schvaluje (nebo zamítá s odůvodněním) nový obsah přidávaný do platformy jinými přispěvateli.

2.4 Onboarding trenérů partnerských posiloven

- Aktivně se podílí na onboardingu nových posiloven — připravuje a realizuje (online nebo offline) úvodní školení trenérů partnerských posiloven o práci s obsahem Pumplo.
- Cíl: každá nová partnerská posilovna obdrží onboarding do **14 dnů** od spuštění na platformě.

2.5 Reprezentace a marketing

- Spolupracovník souhlasí s tím, že bude Pumplo aktivně reprezentovat na sportovních akcích, soutěžích a dalších relevantních příležitostech.
- Dodává marketingový obsah (fotografie, videa, zkušenosti z první ruky) ve sjednaném rozsahu — minimálně **1 příspěvek na sociální sítě Pumplo měsíčně** spojený s jeho aktivitou jako profesionálního sportovce.
- Koordinuje obsah s odpovědnou osobou Pumplo (David Novotný nebo jím pověřená osoba).

2.6 Měsíční reporting (proaktivní, bez vyzývání)

- Spolupracovník zasílá každý **poslední pracovní den v měsíci** stručný měsíční report na adresu info.pumplo@gmail.com, který obsahuje:
- Co bylo v daném měsíci splněno (cviky, šablony, QA, onboarding).
- Plán na následující měsíc s konkrétními výstupy.
- Identifikované problémy nebo příležitosti, které vyžadují rozhodnutí Davida Novotného.
- Absence reportu **2 měsíce za sebou** se považuje za závažné porušení povinností dle Článku 8.

ČLÁNEK 3 — ČASOVÝ ZÁVAZEK (MINIMÁLNÍ HODINY)

3.1 Spolupracovník se zavazuje věnovat výkonu role Head of Training minimálně **10 hodin týdně** čistého pracovního času ve prospěch Pumplo. Tato povinnost je vymahatelná a tvoří klíčovou podmínku pro zachování nároku na podíl na zisku dle Části III.

3.2 Do tohoto časového závazku se počítá: natáčení cviků, příprava šablon, QA, reporting, onboarding posiloven, komunikace a koordinace v záležitostech Pumplo.

3.3 Spolupracovník vede průběžnou evidenci odpracovaných hodin (postačí stručný výkaz jako součást měsíčního reportu) a na žádost Společnosti ji doloží.

3.4 Spolupracovník je povinen být dostupný pro komunikaci s Davidem Novotným v přiměřené době — do **48 hodin** na zprávu zaslanou přes WhatsApp.

3.5 Specifické projekty (větší natáčení, onboarding nové posilovny) mohou vyžadovat vyšší časovou investici v daném týdnu — tyto budou sjednány individuálně a mohou být zohledněny při hodnocení plnění v jiných týdnech.

ČÁST II — ODMĚNA

ČLÁNEK 4 — PENĚŽNÍ ODMĚNA

4.1 Peněžní odměna za spolupráci se v tuto chvíli **nesjednává**. Jedinou odměnou Spolupracovníka je podíl na zisku dle Části III. Smluvní strany mohou peněžní odměnu zavést písemným dodatkem v budoucnu.

4.2 Případná peněžní odměna bude fakturována Spolupracovníkem na základě dohody a bude zdaněna dle platné legislativy. Spolupracovník odpovídá za úhradu svých daňových povinností (daň z příjmu, odvody OSVČ).

ČÁST III — PODÍL NA ZISKU (PHANTOM EQUITY)

ČLÁNEK 5 — MECHANISMUS A ROZSAH

5.1 Spolupracovník získává smluvní nárok na **5 % z čistého zisku produktu Pumplo** (dále jen „Podíl na zisku“). Tento nárok nepředstavuje reálný vlastnický podíl ve společnosti GynTools CZ s.r.o., nevzniká s ním hlasovací právo ani právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jedná se výhradně o finanční právo sjednané touto smlouvou.

5.2 Nárok na Podíl na zisku vzniká Spolupracovníkovi **aktivně od data podpisu této smlouvy** — bez jakékoliv počáteční čekací lhůty (cliff). Důvodem je uznání dosavadního přínosu Spolupracovníka dle Preambule. Nárok je však podmíněn průběžným aktivním plněním povinností dle Části I, zejména minimálního časového závazku dle Článku 3.1.

ČLÁNEK 6 — ZÁKLAD PRO VÝPOČET PODÍLU NA ZISKU

6.1 Definice základu:

„Čistý zisk z produktu Pumplo“ se pro účely této smlouvy rozumí čistý zisk, který Společnosti z produktu Pumplo reálně zůstane **po odečtení veškerých nákladů, poplatků a daní** spojených s produktem Pumplo — zejména nákladů na vývoj, provoz a infrastrukturu (např. Supabase), poplatků za zpracování plateb, marketingových nákladů na Pumplo a poměrné části daní a odvodů připadajících na zisk z produktu Pumplo.

Výsledná částka = základ pro výpočet 5 % Podílu na zisku.

6.2 Konkrétní metodiku výpočtu (zejména způsob alokace celofiremních nákladů a daně z příjmu připadajících na produkt Pumplo) potvrdí Společnost se svým účetním a v případě potřeby ji se Spolupracovníkem upřesní písemným dodatkem. Obě strany se zavazují postupovat v dobré víře.

6.3 Základ nesmí být záměrně snižován účelovým přeúčtováním režijních nákladů, které s produktem Pumplo přímo nesouvisí. Spolupracovník má právo na vysvětlení metodiky výpočtu a na nahlédnutí do podkladů dle Článku 7.

ČLÁNEK 7 — VÝPLATA A TRANSPARENTNOST

7.1 Podíl na zisku se vyplácí **jednou ročně**, a to do **90 dnů po uzávěrce účetního roku** Společnosti (tj. nejpozději do 31. března následujícího roku za rok předchozí).

7.2 Alternativně se Smluvní strany mohou dohodnout na čtvrtletní výplatě — tato dohoda musí být uzavřena písemným dodatkem.

7.3 Společnost předloží Spolupracovníkovi spolu s výplatou písemný výpočet Podílu na zisku za příslušné období (tržby, přímé náklady, základ, 5 %).

7.4 Spolupracovník má právo **jednou ročně** požádat o nahlédnutí do podkladů pro výpočet (fakturace zákazníků, relevantní účetní doklady). Společnost tuto žádost splní do **30 dnů** a může podmínit nahlédnutí podpisem doplňkového NDA.

7.5 Pokud je základ nulový nebo záporný (Pumplo v daném roce nedosáhne zisku dle definice v Článku 6), Podíl na zisku za toto období nevzniká. Žádné zálohy na Podíl na zisku nejsou sjednány, pokud se Smluvní strany výslovně nedohodnou jinak.

7.6 Podíl na zisku bude Spolupracovníkovi vyplacen na základě faktury nebo jiného daňově korektního dokladu. Spolupracovník odpovídá za správné zdanění přijatého plnění dle platné daňové legislativy. Společnost doporučuje Spolupracovníkovi konzultovat daňové dopady s daňovým poradcem.

ČLÁNEK 8 – PODMÍNĚNOST NÁROKU – MINIMÁLNÍ PLNĚNÍ A NÁPRAVNÝ MECHANISMUS

8.1 Nárok na Podíl na zisku je podmíněn průběžným aktivním plněním role Head of Training. Konkrétně: Spolupracovník musí dodržovat minimální časový závazek **10 hodin týdně** dle Článku 3.1 a plnit sjednané deliverables dle Článku 2.

8.2 Mechanismus pozastavení a zániku nároku při neplnění:

Pokud Spolupracovník prokazatelně neplní minimální časový závazek nebo opakovaně nesplňuje sjednané výstupy, postupuje Společnost takto:

Krok 1 – Písemné upozornění:

Společnost zašle Spolupracovníkovi písemné upozornění (e-mail nebo doporučený dopis) s konkrétním popisem zjištěného neplnění a s výzvou k nápravě.

Krok 2 – Nápravná lhůta 30 dnů:

Od doručení upozornění běží **30denní nápravná lhůta**, během níž má Spolupracovník možnost prokázat obnovení plnění povinností na sjednanou úroveň. Po dobu nápravné lhůty je nárok na Podíl na zisku **pozastaven** (neakumuluje se a nevypálí se).

Krok 3a – Náprava proběhla:

Pokud Spolupracovník v nápravné lhůtě prokazatelně obnoví plnění (doloží výkazem hodin a splněnými deliverables), Společnost pozastavení písemně zruší. Podíl na zisku za dobu pozastavení nevzniká.

Krok 3b – Náprava neproběhla:

Pokud Spolupracovník v nápravné lhůtě neplnění nenapraví, nárok na Podíl na zisku **zaniká** – a to ode dne doručení písemného oznámení Společnosti o zániku nároku. Společnost je oprávněna smlouvu ukončit s účinky Bad Leaver dle Článku 10.2.

8.3 Absence měsíčního reportu (Článek 2.6) po **2 měsíce za sebou** se považuje za závažné porušení a Společnost může přistoupit přímo k Článku 8.2, Krok 1.

ČÁST IV – ODCHOD A LEAVER USTANOVENÍ

ČLÁNEK 9 – VÝPOVĚDNÍ LHŮTA

9.1 Tuto smlouvu může ukončit kterákoliv strana písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpovědní lhůta činí **2 měsíce** a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

9.2 Po dobu výpovědní lhůty pokračuje Spolupracovník v plnění svých povinností v plném rozsahu. Podíl na zisku se za toto období poměrně akruje a vyplátí v nejbližším řádném výplatním termínu.

ČLÁNEK 10 — DŮSLEDKY UKONČENÍ PRO PODÍL NA ZISKU

10.1 **Good Leaver** — Spolupracovník je Good Leaver, pokud ukončí spolupráci:

- z důvodu závažné nemoci nebo zdravotní nezpůsobilosti (doložené lékařem),
- vzájemnou dohodou se Společností,
- po uplynutí výpovědní lhůty dle Článku 9.1 bez závažného porušení povinností.

Důsledek: Spolupracovník obdrží poměrný Podíl na zisku za část roku, po kterou aktivně plnil povinnosti do ukončení smlouvy. Nárok na Podíl na zisku za budoucí období zaniká.

10.2 **Bad Leaver** — Spolupracovník je Bad Leaver, pokud:

- poruší závazek mlčenlivosti dle Článku 12,
- poruší konkurenční doložku dle Článku 13,
- způsobí Společnosti škodu hrubou nedbalostí nebo úmyslně,
- nenaplní nápravnou lhůtu dle Článku 8.2 a Společnost přistoupí k zániku nároku,
- nebo ukončí spolupráci bez výpovědní lhůty bez souhlasu Společnosti.

Důsledek: Veškerý nárok na Podíl na zisku (včetně accrualů za probíhající rok) **zaniká bez náhrady**. Společnost je oprávněna uplatnit vůči Bad Leaverovi náhradu škody.

ČÁST V — DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ČLÁNEK 11 — PŘEVOD PRÁV K OBSAHU

11.1 Veškerý obsah vytvořený Spolupracovníkem v rámci spolupráce dle této smlouvy — zejména (ale nikoli výlučně): video záznamy cviků, tréninkové metodiky, popisy cviků, šablony tréninků, výukové materiály, marketingové materiály, fotografie a jakékoliv jiné dílo ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) — se převádí na Společnost okamžikem vzniku.

11.2 Spolupracovník tímto uděluje Společnosti výhradní, celosvětovou, časově neomezenou, bezplatnou licenci k užití tohoto obsahu jakýmkoliv způsobem, včetně práva upravovat, šířit, prodávat a sublicencovat.

11.3 Spolupracovník se vzdává práva na odvolání souhlasu a bere na vědomí, že Společnost je oprávněna obsah volně využívat i po skončení spolupráce.

11.4 Pokud platná legislativa nedovoluje úplný převod autorských práv k dílu (osobnostní práva autora), Spolupracovník uděluje výhradní licenci dle bodu 11.2 a zavazuje se nevykonávat osobnostní práva způsobem, který by Společnosti bránil v užití obsahu.

11.5 Spolupracovník prohlašuje, že veškerý obsah, který pro Společnost vytvoří, je jeho původním dílem a není zatížen právy třetích osob.

11.6 Výše uvedené platí i pro obsah vytvořený **před podpisem této smlouvy** v rámci spolupráce s Puplem (video cviků, metodika). Spolupracovník tímto zpětně potvrzuje souhlas s převodem práv k tomuto obsahu na Společnost za podmínek tohoto článku.

ČÁST VI — MLČENLIVOST A KONKURENČNÍ DOLOŽKA

ČLÁNEK 12 — MLČENLIVOST (NDA)

12.1 Spolupracovník se zavazuje zachovávat přísnou mlčenlivost o veškerých informacích, které v rámci spolupráce získá a které mají povahu obchodního tajemství nebo důvěrných informací Společnosti, zejména o:

- technické architektury platformy Pumplo,
- obchodní strategii, cenové politice a plánech rozvoje,
- databázi zákazníků (posilovny, jejich data),
- osobních údajích členů posiloven,
- finančních výsledcích a projekcích Společnosti,
- obsahu a podmínkách této smlouvy.

12.2 Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu spolupráce a **3 roky** po jejím ukončení, bez ohledu na důvod ukončení.

12.3 Za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti je Spolupracovník povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši **100 000 Kč** — a to bez ohledu na to, zda Společnosti vznikla prokazatelná škoda. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující výši pokuty.

ČLÁNEK 13 — KONKURENČNÍ DOLOŽKA

13.1 Po dobu trvání spolupráce se Spolupracovník zavazuje nevykonávat činnost, která by byla v přímé konkurenci s produktem Pumplo (SaaS platforma pro fitness posilovny), ani neposkytovat obdobné služby Head of Training jinému poskytovateli SaaS platformy pro fitness posilovny — bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

13.2 Po skončení spolupráce se Spolupracovník zavazuje po dobu **12 měsíců** nepracovat pro přímou konkurenci Pumplo (SaaS platformy pro fitness posilovny) v roli spočívající v tvorbě nebo správě tréninkového obsahu.

ČÁST VII — ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 14 — DOBA TRVÁNÍ

14.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu **neurčitou** s výpovědní lhůtou dle Článku 9.1.

14.2 Nárok na Podíl na zisku je podmíněn aktivním trváním spolupráce a průběžným plněním povinností dle Části I. Ukončení smlouvy nebo zánik nároku dle Části III vede k zániku budoucích nároků na Podíl na zisku dle Článku 10.

ČLÁNEK 15 — OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1 Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje druhé strany výhradně za účelem plnění této smlouvy a v souladu s nařízením GDPR (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb.

15.2 Spolupracovník je poučen, že Společnost bude zpracovávat jeho osobní údaje (jméno, kontakty, fakturační údaje) po dobu trvání smlouvy a po dobu stanovenou platnou legislativou (zejm. daňové předpisy – 10 let).

ČLÁNEK 16 – ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

16.2 Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této smlouvy přednostně smírnou cestou.

16.3 Pokud smírného řešení nelze dosáhnout do **60 dnů** od písemného oznámení sporu, je příslušný obecný soud dle sídla Společnosti.

ČLÁNEK 17 – ZMĚNY SMLOUVY

17.1 Tuto smlouvu lze měnit výhradně písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

17.2 E-mailová komunikace není považována za písemný dodatek k této smlouvě, pokud to není výslovně v e-mailu uvedeno a potvrzeno oběma stranami.

ČLÁNEK 18 – CELÁ DOHODA

18.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran k danému předmětu a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemné dohody, sliby a ujednání.

18.2 Předchozí příslib Davida Novotného o 5% podílu/odměně je touto smlouvou formalizován ve formě Podílu na zisku (phantom equity) dle Části III. Žádný bezpodmínečný nárok na Podíl na zisku bez plnění povinností dle Části I nevznikl.

Podpisy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s ním. Smlouva je uzavřena svobodně, vážně a bez nátlaku.

V _____ dne _____

Za Společnost – GynTools CZ s.r.o.

Podpis: _____

David Novotný, jednatel

Spolupracovník

Podpis: _____

David Beníšek